



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

VALMASSOI GIOVANNI, Presidente
PETRARULO FRANCESCO, Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice

in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 32/2024 depositato il 11/01/2024

proposto da

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Treviso - Via Santa Barbara 31100 Treviso TV

elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 246/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 3 e pubblicata il 03/07/2023

Atti impositivi:

- AVV.PAG.- SANZ. n. PROT. 28765 -RU-AIDA A- 25229 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2021

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2025 depositato il 25/03/2025

Richieste delle parti:

Per l'Appellante AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI: 1) Nullità della sentenza ai sensi dell'art.132 co.2 n.4 CPC e art.36 co. 2 n.4 D.Lgs 546/1992 per mancanza e/o carenza di motivazione in ordine all'asserita illegittimità delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art.13 co 1 D.Lgs n.471/1997 in quanto non cumulabili ed incompatibili con l'indennità di mora di cui all'art.3 co.4 D.Lgs. n.504/95 (T.U.A.). 2) Erroneità della sentenza di primo grado – Errata interpretazione della normativa in materia - Errata applicazione della disciplina sanzionatoria. II.1) La sanzione di cui all'art.13 co. 1 D.Lgs n.471/1997 è compatibile con l'applicazione dell'indennità di mora e degli interessi moratori di cui all'rt.3 co.4 del T.U.A. (D.Lgs n.504/1995) – Orientamento giurisprudenziale. II.2) La sanzione di cui all'art.13 co.1 D.Lgs n.471/1997 è compatibile con l'applicazione dell'indennità di mora e degli interessi moratori di cui all'art.3 co.4 del T.U.A. (D.Lgs n.504/1995). – Natura risarcitoria dell'indennità di mora alla luce dell'interpretazione letterale e sistematica della normativa. II.3) La sanzione di cui all'art.13 co.1 D.Lgs n.471/1997 è compatibile con l'applicazione dell'indennità di mora e degli interessi moratori di cui all'art.3 co.4 del T.U.A. (D.Lgs n.504/1995). Insussistenza del rapporto di specialità tra l'art.13 D.Lgs n.471/97 e l'art.3 co.4 D. Lgs. 504/95. II. 4) La sanzione di cui all'art. 13 co.1 del D.Lgs n.471/1997 è compatibile con l'applicazione dell'indennità di mora e degli interessi moratori di cui all'art.3 co.4 del T.U.A. (D.Lgs n.504/1995) . Natura risarcitoria dell'indennità di mora in relazione alla funzione economica dell'accisa. CONCLUSIONI : in accoglimento del proposto Appello, riformare in toto la Sentenza n 246/03/2023, depositata il 03-07-2023 e non notificata, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso e, per l'effetto, confermare la legittimità della sanzione di €.40.748,29 irrogata con l'Avviso di pagamento e contestuale atto di irrogazione sanzione prot. 28765/RU del 23 settembre 2021 ex art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 471/1997 e la legittima applicazione cumulativa dell'indennità di mora ai sensi dell'art.3 co.4 del T.U.A. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Per l'Appellata Resistente_1 srl: rigettare l'appello proposto dall'Ufficio e confermare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, condannare l'Ufficio alle spese per il doppio grado di giudizio incluse spese generali (15%), IVA e CPA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Resistente_1 spa (p.i. P.IVA_1 nelle more del presente giudizio incorporata nell'odierna resistente Resistente_1 srl) opera da alcuni anni nel mercato dell'energia elettrica su tutto il territorio nazionale svolgendo attività di rivendita ai consumatori finali.

In quanto tale è obbligata al versamento delle accise gravanti su tale prodotto ai sensi dell'art.53 del D. Lgs. n.504/1995 (TUA - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).

Ai sensi dell'art.53 del predetto TUA, la Società provvedeva, distintamente per ciascuna provincia nella quale effettuava le forniture di energia (tra le quali la provincia di Treviso per la quale è in corso il presente procedimento), a versare mensilmente degli acconti a titolo di accisa per l'energia elettrica ceduta.

Con riguardo alle accise, infatti, la liquidazione delle somme dovute avviene, per ogni provincia ove avviene la vendita, in rate mensili in misura fissa (derivanti dallo storico dell'anno precedente).

Per poter operare in qualità di venditore di energia elettrica la Società era in possesso di un Codice Ditta (nella specie il TVE00607S) che era stato rilasciato dall'UFFICIO DELLE DOGANE di Treviso che era competente sulla base della sede societaria (all'epoca situata appunto in provincia di Treviso) così che tutti i versamenti effettuati a titolo di accise confluivano, per la provincia di Treviso, nella contabilità del

predetto Codice Ditta.

A fine 2019 la Società ha trasferito la sede legale da Treviso a Bolzano dove, a partire da gennaio 2020, l'UFFICIO DELLE DOGANE competente ha rilasciato il nuovo Codice Ditta BZE06468V.

Nel 2021 la Resistente_1 spa ha omesso di versare parzialmente la rata di acconto sul capitolo 1411/01 delle predette accise in scadenza il 16/03/2021 per un importo di €.135.827,65 giustificandosi in forza di un errore del sistema informatico interno di gestione della contabilità delle varie province italiane che sulla provincia di Treviso avrebbe individuato (erroneamente) la presenza di un credito di €.135.827,65. In realtà tale credito non era esistente poichè già utilizzato a compensazione dei versamenti a saldo e in acconto delle rate dell'accisa dovute per il 2020 per la predetta provincia di Treviso.

Con il Processo Verbale di Constatazione prot. n.A/25013 del 21-09-2021 relativo al mese di marzo 2021, l'Ufficio ha quindi rilevato il parziale omesso versamento della rata d'acconto dell'accisa sull'energia elettrica immessa in consumo proprio nella provincia di Treviso per l'importo di €.135.827,65 da versare entro il 16/03/2021.

Trattandosi di mero riscontro dei versamenti effettuati (non ascrivibile ad attività o ad esercizio di poteri di verifica in senso stretto che richiedono obbligatoriamente l'attivazione del contraddittorio), contestualmente al suddetto PVC l'Ufficio ha ritenuto di poter notificare alla Resistente_1 l'Avviso di Pagamento ex art.15 del T.U.A. ed il contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni (emesso ai sensi dell'art.13 D.Lgs n.471/97), Atto unico prot. n.28765/RU (rif. AIDA prot. n. A25229) del 23-09-2021.

A seguito della notifica dei predetti provvedimenti, in data 12/10/2021 la Società ha provveduto al versamento dell'imposta omessa e degli interessi escludendo però le sanzioni di €.40.748,29 pari al 30% dell'imposta evasa.

ESITO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Con ricorso-reclamo notificato a mezzo PEC in data 23/11/2021 la Resistente_1 spa ha impugnato avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso l'indicato Atto Unico chiedendone l'annullamento parziale limitatamente alla sanzione amministrativa irrogata a norma dell'art.13 D.Lgs n.471/1997 per i seguenti motivi : -) illegittimità dell'Atto di irrogazione delle sanzioni perché emesso in violazione dell'art.19 4 co D.Lgs n.504/95 e dell'art.12 co7 Legge n.212/2000 in quanto non preceduto da un congruo termine a favore della Società per l'instaurazione di un contraddittorio endo-procedimentale avendo la mancata preventiva notifica del PVC impedito alla Società di procedere al Ravvedimento Operoso con pagamento della sanzione in misura ridotta. -) L'incompatibilità della sanzione proporzionale del 30%, irrogata ai sensi dell'art.13 D.Lgs n.472/1997, con l'indennità di mora prevista dall'art.3 4co del TUA. -) In subordine, l'applicabilità delle condizioni per la riduzione della sanzione a norma dell'art.7 D. Lgs n.472/1997 in quanto sussiste una sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicata in concreto.

Con la sentenza n.246/2023 del 28/11/2022 depositata in data 03/07/2023, La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso ha accolto il ricorso ed ha compensato le spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso d'Appello è fondato e, come tale, deve essere accolto.

Si ritiene di trattare preliminarmente il Motivo 2. A seguito di una contestazione per omesso versamento delle rate d'acconto dell'accisa dovuta sui consumi di energia elettrica della Provincia di Bolzano la Contribuente si è vista irrogare dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la sanzione per omesso versamento del tributo pari al 30% dell'imposta non versata al momento della scadenza (di cui all'art.13 co.1 e co.3 Dlgs 471/1997) oltre all'indennità di mora di cui all'art.3 co.4 Dlgs 504/1995 (il cosiddetto TUA).

Il nocciolo della questione riguarda la cumulabilità o meno della sanzione con l'indennità di mora.

Secondo la Contribuente vi sarebbe in questo caso una duplicazione del carico sanzionatorio posto che l'indennità di mora avrebbe la stessa natura sanzionatoria (e non risarcitoria) della sanzione per omesso versamento in quanto solo gli interessi sarebbero volti a ristorare il patrimonio erariale compromesso dall'omesso o ritardato versamento del tributo.

Tali ragioni sono state accolte dai Giudici di Primo grado secondo i quali indennità di mora e sanzione per omesso o ritardato versamento non sarebbero tra di loro cumulabili stante la medesima funzione svolta dalle stesse : in particolare, l'indennità di mora avrebbe una natura sanzionatoria del ritardato versamento dell'imposta ristorando l'Erario per il differimento nel pagamento.

Questa Corte non ritiene però di condividere quanto sopra indicato : a ben vedere, infatti, indennità di mora e sanzione per omesso o ritardato versamento non svolgono la medesima funzione ossia quella di agevolare la diligenza del contribuente dissuadendolo dal tenere comportamenti omissivi o tardivi.

Il presupposto per l'applicazione dell'indennità di mora, del resto, non lo si può rinvenire nella condotta del trasgressore responsabile del tardivo versamento dell'accisa inteso come fatto omissivo in sé considerato ma va individuato nella natura risarcitoria del provvedimento che deve ritenersi finalizzato a reintegrare il patrimonio leso in conseguenza del mancato versamento dell'accisa.

In effetti l'orientamento condiviso dai Primi Giudici è minoritario rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale che ha visto la Suprema Corte pronunciarsi sempre, a parte poche ed isolate eccezioni, nel senso della cumulabilità della sanzione ex art.13 D.Lgs n.471/97 con l'indennità di mora ex art.3 co.4 del TUA in relazione alla diversa funzione svolta dalle stesse evidenziandone la natura sanzionatoria per quanto concerne l'art.13 D.Lgs n.471/97 e risarcitoria per quanto riguarda l'art.3 co.4 del TUA.

Ergo, l'interpretazione letterale e sistematica della normativa nonché il consolidato indirizzo giurisprudenziale che ha escluso per l'indennità di mora il carattere di sanzione e pertanto il problema dell'alternatività tra sanzione speciale e sanzione generale induce a concludere per una applicazione cumulativa dell'indennità di mora e della sanzione per omesso versamento ex art.13 D.Lgs. n.471/1997 e di conseguenza, nel caso di cui si discute, per la legittimità delle sanzioni irrogate con l'Atto unico prot. n.28765/RU.

E' vero infatti che attraverso l'articolata sentenza n.19338 del 16/06/2022 la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione riguardante la cumulabilità fra l'indicata indennità di mora e la sanzione amministrativa da omesso versamento d'imposta ritenendo di poter aderire all'orientamento di legittimità più risalente e, quindi, alla tesi che esclude la natura sanzionatoria dell'indennità di mora postulando in ultima istanza la legittima cumulabilità di detta misura rispetto alla sanzione amministrativa stabilita in via generale dal citato art.13 Dlgs 471/1997. La Corte ha dunque sconfessato l'orientamento fino ad allora consolidato restituendo vigore a quel più risalente insegnamento di legittimità che sembrava essere oramai definitivamente superato. Ne è così discesa la riaffermazione del carattere risarcitorio dell'indennità di mora prevista dall'art.3 co.4 TUA e, in ultima istanza, la sua legittima cumulabilità con la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 Dlgs 471.

Il contenuto dei successivi provvedimenti normativi intervenuti sul punto, ad avviso del Giudice di legittimità, confermerebbe la diversità di funzione fra l'indennità di mora e la sanzione amministrativa per omesso versamento d'imposta.

Anche per questa Corte, si ripete, nessuna incompatibilità applicativa può pertanto individuarsi tra indennità di mora e sanzioni poichè i due istituti rispondono, invece, a funzioni e finalità diverse : l'indennità di mora mira al reintegro del patrimonio compromesso dal ritardo o dall'assenza del pagamento delle accise mentre le sanzioni censurano e colpiscono il comportamento tenuto dal contribuente.

Tale pensiero risulta appunto in linea con le recenti motivazioni espresse dalla Cassazione nei responsi nn.19338-19339-19340/2022 concernenti una interpretazione storica, sistematica e letterale della materia confermando la natura risarcitoria dell'indennità di mora e, conseguentemente, la sua cumulabilità con la sanzione citata. Viene infatti in rilievo: a) l'omogeneità linguistica della locuzione "indennità di mora" nelle discipline via via succedutesi, accompagnata da una omogeneità strutturale della sua concreta determinazione; b) la collocazione sistematica dell'indennità di mora nell'alveo del Testo Unico sulle accise, che regola in ambiti distinti la disciplina sostanziale e l'apparato sanzionatorio; c) la conferma della persistenza dell'istituto anche in relazione ai successivi interventi del legislatore, i quali, anzi, risultano ancorati alla netta distinzione tra indennità di mora e sanzioni.

L'accoglimento del presente motivo d'Appello determina l'assorbimento dei restanti motivi.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata con conseguente conferma della legittimità della sanzione irrogata con l'Avviso di Pagamento e contestuale atto di irrogazione sanzione prot. 28765/RU del 23/09/2021 ex art.13 co1 D.Lgs. n. 471/1997 e la legittima applicazione cumulativa dell'indennità di mora ai sensi dell'art.3 co.4 del TUA (D.Lgs. n.504/1995).

Alla soccombenza della Contribuente consegue la sua condanna alla rifusione delle spese legali per entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie l'appello dell'Ufficio.

Condanna parte appellata a rifondere le spese che liquida in €2.500,00 per il primo grado e in €3.280,00 per il grado di appello, oltre oneri e accessori se dovuti.